

0007825-70.2016.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4177/2016 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 271/2016 - 2º Distrito Policial de Sumaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Charles João da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MARCOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007825-70.2016.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007825-70.2016.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4177/2016 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 271/2016 - 2º Distrito Policial de Sumaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Charles João da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MARCOS DANTAS CANTILINO, qualificado nos autos, foi condenado ao cumprimento da pena de prestação autônoma de serviços à comunidade por dez meses, pela prática do delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A sentença transitou em julgado para a acusação na data de 12/03/2018 (página 499), tendo o Ministério Público requerido, em sua última manifestação, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal (página 537).

Decido.

É caso mesmo de reconhecer a prescrição extintiva.

Na hipótese vertente, o lapso prescricional verifica-se em 02 (dois) anos, a teor do artigo 30 da Lei nº 11.343/2006, já decorrido da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação até o presente momento, sem que tenham decorrido quaisquer causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS DANTAS CANTILINO, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 30 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.

Sumare, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA